

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5061/2531

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพนเนลส์ คำกอง กับ
พวก

โจทก์

ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รษฎากร มาตรา 30

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยชำระค่าภาษีจำเลยได้
อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลตามประมวล รษฎากรมาตรา 30(2) แล้ว คำวินิจฉัยตั้ง
กล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ กรม
สรรพากรมีสิทธิจะได้รับชำระค่าภาษีหรือไม่จึงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเสียก่อน ดัง
นั้น ขณะที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล กรมสรรพากรไม่มีอำนาจฟ้อง
บังคับให้จำเลยชำระค่าภาษีดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสุราต่างประเทศออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้จำเลยที่ ๑ ชำระภาษีอากรรวม
๒๐๔,๘๑๑.๒๐ บาท จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการ
ประเมินชอบแล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมชำระภาษีอากรกลับยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาล ขณะนี้

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นับแต่จำเลยที่ ๑ ได้รับแจ้งการประเมินถึง ปัจจุบันจะครบ ๑๐ ปีแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วในกรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๐(๒) และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนั้น เป็นที่เห็นได้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยเห็นชอบอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ กรมสรรพากรมีสิทธิที่จะได้รับชำระภาษีอากรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วหรือไม่ จึงต้องรอคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเสียก่อน มิฉะนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรที่กล่าวมาแล้วก็จะไร้ผล คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ผู้ต้องเสียภาษีอากรอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ